

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3033/2531

ร้อยโท มนต์รี ลุย จันทร
นาย น้อย นภา ฉัตรเวชศิริ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 271, มาตรา 276, มาตรา 282, มาตรา 306

โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินและตึกแถวอ้างว่าเป็นของจำเลย แต่ปรากฏว่าโฉนดที่ดินมีชื่อ พ.และอ. เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โจทก์แถลงยืนยันว่าจำเลยมีส่วนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในฐานะเป็นสินสมรส ทรัพย์สินที่โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดมาดังกล่าวจึงเป็นทรัพย์สินที่อาจบังคับเอาชำระหนี้ได้ตามคำพิพากษาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 282 วรรคท้าย และเจ้าพนักงานบังคับคดีได้แจ้งการยึดโดยชอบแล้วไม่มีผู้ใดคัดค้าน ศาลชั้นต้นชอบที่จะมีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการขายทอดตลาดต่อไป.

กรณีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดีตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 52214 ซึ่งมีชื่อนายไพศาลและนางสาวอรรษา เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์พร้อมด้วยตึกแถวเจ้าพนักงานบังคับคดีขออนุญาตศาลขายทอดตลาดที่ดินตามสำเนาโฉนดที่ดิน โจทก์ยื่นคำร้องว่า โจทก์ได้แถลงว่าทรัพย์สินที่โจทก์นำยึดไว้เป็นทรัพย์สินสมรสระหว่างจำเลยกับนายไพศาล และไม่มีผู้ใดร้องขัดทรัพย์ โจทก์ประสงค์ให้เจ้า

พนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดต่อไป ขอให้ศาลสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดเพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษา

ศาลชั้นต้นให้ยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามคำขอฉบับลงวันที่ 3 เมษายน 2529 ของโจทก์ระบุว่า จำเลยทราบคำบังคับแล้วไม่ชำระหนี้แก่โจทก์ขอให้ออกหมายแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี เพื่อยึดทรัพย์สินคือบ้านเลขที่ 126/37 ถนนเอกชัย ซอยก้านันแม่น้ แขวงบางขุนเทียนเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยที่ดินของจำเลย ศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดี และโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินและตึกแถวเลขที่ดังกล่าว แต่ปรากฏว่าที่ดินมีชื่อนายไพศาลฉัตรเวชศิริ และนางสาวอธยา ฉัตรเวชศิริ โจทก์แถลงยืนยันว่า จำเลยมีส่วนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในฐานะเป็นสินสมรส ดังนั้นทรัพย์สินที่โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดมาดังกล่าวจึงเป็นทรัพย์สินที่อาจบังคับเอาชำระหนี้ตามคำพิพากษาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 282 วรรคท้าย และเจ้าพนักงานบังคับคดีได้แจ้งการยึดโดยชอบแล้ว ไม่มีผู้ใดคัดค้านศาลชั้นต้นจึงชอบที่จะมีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการขายทอดตลาดต่อไป ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องของโจทก์และศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย

พิพากษากลับ ยกคำสั่งของศาลชั้นต้นและคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดได้ตามขอ.

(สุทิน นนทแก้ว-เสรี แสงศิลป์-อากาศ บำรุงชีพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>